

CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXEQUIALES

Entre los suscritos a saber **JARDINES DEL RENACER S.A.S.**, Persona jurídica con **Nit.900.340.724-7**, con domicilio en la **Carrera 10 Nro. 46-47** del Municipio de Pereira Risaralda, y quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA**, por una parte, y por la otra quien en la carátula de solicitud de afiliación se designa como **EL CONTRATANTE**, hemos acordado celebrar el presente contrato de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXEQUIALES**, el cual se regirá por las siguientes cláusulas y en lo no previsto en ellas por las leyes vigentes sobre la materia:

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto la prestación de los servicios exequiales en especie y cada una de sus particularidades, a cargo de **EL CONTRATISTA**, según el **artículo 111 de la Ley 795 de 2003**.

CLÁUSULA SEGUNDA: SERVICIO EXEQUIAL DEL CONTRATANTE. A EL CONTRATANTE pagador se le prestará el servicio exequial por el auxilio del Fondo pensional, esto en el caso que **EL CONTRATANTE** sea pensionado y/o activo cotizante. De lo contrario tendrá derecho a los servicios elegidos en la carátula de solicitud de afiliación.

CLÁUSULA TERCERA. SERVICIOS BÁSICOS EXEQUIALES: Los servicios exequiales serán los contemplados a continuación: **1.** Atención personalizada veinticuatro **(24) horas**. **2.** Transporte inicial del cuerpo, en el perímetro urbano o zona rural de fácil acceso vehicular y traslado nacional del cuerpo en un solo recorrido. **3.** Preservación normal del cuerpo. **4.** Cofre referencia afiliado. **5.** Sala de velación hasta veinticuatro **(24) horas** o menor a este tiempo dependiendo de la ley o costumbre de la localidad. **6.** Servicio de cafetería (incluye café, aromáticas y agua). **7.** Arreglo floral. **8.** Serie de carteles. **9.** Juego de cirios **10.** Libro de oraciones. **11.** Transporte para acompañantes, hasta treinta **(30)** personas. El servicio de transporte para acompañantes será en el perímetro urbano de las ciudades capitales y en el resto de los municipios según la costumbre **(jeep o bus escalera y/o chiva)**, y respetando las normas de tránsito y transporte (desde el sitio de la velación, al sitio de la ceremonia religiosa, cementerio y regresando al sitio donde fue la velación). **12.** Cinta membretada para la carroza. **13.** Registro de acompañantes. **14.** Ceremonia religiosa. **15.** Servicio de carroza fúnebre para el área urbana donde falleció la persona o zona rural si es de fácil acceso vehicular, de lo contrario se utilizará el medio de transporte utilizado en la región **(Jeep)**. **16.** Destino Final: Lote, bóveda o cremación, hasta los **SMDLV**, de acuerdo con la selección realizada por **EL CONTRATANTE** en la carátula de solicitud de afiliación. **17.** Asesoría jurídica en diligencias y trámites notariales. **PARÁGRAFO PRIMERO:** En caso de traslado nacional del cuerpo, se excluye el traslado en aquellas zonas que por razones logísticas no se puede acceder por vía terrestre. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** En caso de traslado fluvial, será autorizado por **EL CONTRATISTA**, hasta por **60 SMDLV**.

PARÁGRAFO TERCERO: SERVICIOS ADICIONALES: Estos servicios tendrán un costo adicional y se otorgarán de acuerdo con la selección realizada por **EL CONTRATANTE** en la carátula física o digital de esta solicitud de afiliación. **RAMO CUBRE CAJA:** Se otorga el servicio en especie hasta diez **(10) SMDLV**. **ACOMPañAMIENTO MUSICAL:** Hasta diez **(10) SMDLV**. **COFRE SUPERIOR:** Según catálogo de **EL CONTRATISTA**, y de acuerdo con disponibilidad en el lugar y al momento del servicio, hasta treinta **(30) SMDLV**. **LÁPIDA:** Hasta diez **(10) SMDLV**. **RETRATO:** Hasta cinco **(5) SMDLV**. **PARÁGRAFO CUARTO: POST- FINALES:** Los siguientes servicios se otorgarán de acuerdo con la selección realizada en la carátula de la solicitud de afiliación por **EL CONTRATANTE** y el pago del mismo, este servicio incluye: **EXHUMACIÓN DE RESTOS:** Auxilio hasta diez **(10) SMDLV** - **CREMACIÓN DE RESTOS:** Auxilio hasta quince **(15) SMDLV** - **CENIZARIO:** Auxilio hasta treinta **(30) SMDLV** u **OSARIO:** Auxilio hasta veinte **(20) SMDLV**. **PARÁGRAFO QUINTO:** Los servicios adicionales contratados quedan sujetos en primer lugar a disponibilidad en el lugar donde se soliciten al momento del servicio exequial, y en segundo lugar, sujetos a cobertura del proveedor autorizado por **EL CONTRATISTA**; si no existe disponibilidad y/o cobertura en el lugar donde se soliciten, el servicio no podrá prestarse ni otorgarse en especie.

CLÁUSULA CUARTA. REQUISITOS PARA TENER DERECHO AL SERVICIO EXEQUIAL: Para tener derecho al servicio exequial **EL CONTRATANTE** y sus beneficiarios: **1.** Deberán estar al día con los pagos, en las fechas y los plazos señalados. **2.** Solicitar el servicio a **EL CONTRATISTA**. **3.** Tomar el servicio con la empresa que designe **EL CONTRATISTA**, caso contrario perderá la cobertura de los servicios, y **4.** Para tener derecho a los servicios **POST-FINALES**, la persona sobre la cual recae este servicio debe estar vigente, debidamente vinculada al contrato exequial de forma ininterrumpida y no registrar mora en el momento de su solicitud.

CLÁUSULA QUINTA. PERIODOS DE CARENCIA: Las personas afiliadas en este contrato que fallezcan por causa que no provengan de enfermedades preexistentes, tendrán derecho pasadas veinticuatro **(24) horas** de la fecha y hora de inicio de vigencia del presente contrato, a la cobertura total del servicio exequial. Las personas afiliadas en este contrato que fallezcan por enfermedades preexistentes tendrán derecho a la cobertura total del servicio pasados los ciento ochenta **180 días** después de la fecha de inicio de vigencia. **PARÁGRAFO PRIMERO.** Si el servicio exequial es prestado por otra entidad diferente a la dispuesta por **EL CONTRATISTA**, perderá todo derecho a reclamar el servicio exequial

CLÁUSULA SEXTA. Para reclamar el servicio exequial se debe presentar el certificado de defunción, fotocopia de la cédula del fallecido, historia clínica y si es el caso otros documentos que **EL CONTRATISTA** pueda razonablemente solicitar y que estén permitidos por la ley.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los valores por concepto de lote, bóveda, cremación, y servicios adicionales elegidos o cualquier otro auxilio económico, se realizarán en concordancia con el gasto y hasta el límite establecido en el presente contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** En caso de que la empresa no pueda prestar los servicios exequiales ofrecidos en este contrato por causas de operatividad, fuerza mayor o caso fortuito, autorizará un reconocimiento de hasta sesenta **(60) SMDLV**, para lo cual se hace necesario el documento legal que soporte el pago de dichos gastos exequiales.

PARÁGRAFO TERCERO: Si **EL CONTRATANTE** cambia, adiciona, incorpora nuevos servicios al contrato vigente, tendrá derecho a estos nuevos servicios conforme a lo estipulado en la cláusula quinta, (periodos de carencia) del presente contrato. **PARÁGRAFO CUARTO:** En caso de retiro de un beneficiario del servicio exequial, o de uno de los servicios adicionales contratados en este contrato, inmediatamente perderá todos los derechos vinculados en este. **PARÁGRAFO QUINTO:** Si el destino final es cremación, el cofre será en calidad de préstamo. **PARÁGRAFO SEXTO:** Se excluyen del servicio exequial y sus beneficios adicionales, **1.** Aquellos servicios que el contratante haya concertado por su cuenta sin el previo consentimiento de **EL CONTRATISTA**. **2.** Caso fortuito o fuerza mayor, epidemias o pandemias, guerra, catástrofes naturales y actos terroristas.

SERVICIO DE REPATRIACIÓN Y EXPATRIACIÓN: Los beneficiarios previamente inscritos en este contrato podrán acceder al servicio repatriación y expatriación, de la siguiente forma: **CLÁUSULA SÉPTIMA.** Los siguientes son los servicios que se ofrecen a través de este contrato: **1.** Retiro del cuerpo del sitio del fallecimiento. **2.** Trámites y traducciones consulares necesarias para la repatriación a Colombia o expatriación al exterior. **3.** Preparación requerida por sanidad aeroportuaria. **4.** Embalaje especial para el transporte aéreo. **5.** El cuerpo se entregará en el aeropuerto internacional de carga más cercano a la ciudad de nacimiento de **EL CONTRATANTE** o beneficiario. **PARÁGRAFO:** La prestación del servicio no está supeditado al estatus migratorio de la persona beneficiaria del servicio. **CLÁUSULA OCTAVA. REQUISITOS PARA TENER DERECHO AL SERVICIO DE REPATRIACIÓN O EXPATRIACIÓN:** Se cubrirá el servicio a partir de los diecisiete **(17) días** de inicio de la fecha de vigencia del contrato, cuando el beneficiario fallezca por causa accidental, violenta o natural de acuerdo con la historia clínica y/o epicrisis. El beneficiario tendrá derecho después de los ciento ochenta **(180) días**, contados desde la fecha de vigencia del contrato, en caso de que fallezca por causa de enfermedades preexistentes. **PARÁGRAFO PRIMERO:** El beneficiario de repatriación o expatriación deberá ser mayor de un **(1) año** y hasta los setenta y cinco **(75) años**, en el momento de la afiliación, con permanencia ilimitada siempre y cuando no se atrase en las cuotas mensuales, en caso de atraso perderá todo derecho a reclamar.

PARÁGRAFO SEGUNDO. No se cubre el servicio de **REPATRIACIÓN O EXPATRIACIÓN**, cuando el viaje se origine por motivos de tratamientos médicos y aquellos específicamente para realización de cirugías. **PARÁGRAFO TERCERO:** Se excluyen del servicio de **REPATRIACIÓN O EXPATRIACIÓN**. **1.** Aquellos países para los que no se hubiera obtenido la correspondiente autorización. **2.** Aquellos servicios que el contratante haya concertado por su cuenta sin el previo consentimiento de **EL CONTRATISTA**. **3.** Caso fortuito o fuerza mayor, aquellos países que se encuentren en conflicto armado o guerra, epidemias o pandemias nacionales o internacionales, contaminación radioactiva, catástrofes naturales y actos terroristas.

SERVICIOS EXEQUIALES PARA MASCOTAS: Las mascotas previamente inscritas en este contrato podrán acceder a los servicios exequiales, de la siguiente forma: **CLÁUSULA NOVENA. COBERTURA DEL SERVICIO:** Las mascotas menores de **10 años**, tendrán derecho a la cobertura total pasados **60 días** de la fecha de inicio de vigencia. Las mascotas menores de **10 años** con enfermedades preexistentes tendrán derecho a la cobertura total del servicio pasados los ciento ochenta **180 días** después de la fecha de inicio de vigencia. Las mascotas mayores de **10 años** y/o con enfermedades preexistentes tendrán derecho a la cobertura total pasados **180 días** de la fecha de vigencia. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Las mascotas incluidas en el presente contrato y que sean sometidas al procedimiento medico de eutanasia, tendrán derecho a la cobertura total pasados **180 días** de la fecha de vigencia. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Para obtener el servicio deberá presentar el carné actualizado o certificación del médico veterinario tratante de la mascota, donde se pueda verificar la edad de la misma, de lo contrario el periodo de carencia aumenta a trescientos sesenta (**360**) días por cualquier causa de muerte de la respectiva mascota. Adicionalmente deberá permitir la instalación del chip para la mascota que realizará **EL CONTRATISTA**. **CLÁUSULA DÉCIMA. EL SERVICIO PARA MASCOTA:** Los servicios a que tiene derecho en el clausulado de este contrato se circunscriben a: **1.** Transporte de la mascota en el perímetro urbano. **2.** Presentación de la mascota **3.** Sala de tenencia (velación), solo en el municipio donde exista la disponibilidad y se desee utilizar. **4.** Cremación individual o inhumación de acuerdo con la disponibilidad que exista en el municipio donde se vaya a realizar. **5.** Bolsa y urna cenizaria para su respectiva entrega. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Estos servicios se cubrirán con un tope de hasta de **30 SMDLV**.

AUXILIO ECONÓMICO, Los beneficiarios previamente inscritos en este contrato podrán acceder al auxilio económico de la siguiente forma: **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. AUXILIO ECONÓMICO: EL CONTRATANTE** tendrá derecho al Auxilio Económico a partir de los cinco (**5**) meses siguientes a la fecha de vigencia, esto siempre y cuando **EL CONTRATANTE** se encuentre al día con los pagos, cumpla con los requisitos y condiciones del presente contrato

PARÁGRAFO PRIMERO EL CONTRATANTE que tenga este servicio deberá estar en el rango de los dieciocho **(18)** a los sesenta **(60) años**, al momento de la afiliación, para tener derecho al auxilio económico. **PARÁGRAFO SEGUNDO: CERTIFICACIÓN DEL ESTADO DE SALUD DEL CONTRATANTE:** Bajo la gravedad de juramento declaro que, a la fecha, no cuento con ninguna enfermedad preexistente, mi estado de salud es compatible con el normal desarrollo de mis actividades y que he informado de manera veraz, completa y verificable mis antecedentes médicos relevantes, diagnósticos, procedimientos, incapacidades, tratamientos y medicamentos en curso. **PARÁGRAFO TERCERO. CONDICIONES: 1. PAGO.** Se pagará la suma indicada en la solicitud de afiliación, si el contrato está vigente y al día. Al pagar el beneficio, **EL CONTRATISTA**, descontará una **(1)** anualidad del contrato exequial como pago anticipado. **2. PLAZO PARA RECLAMAR.** El(los) beneficiario(s) tiene(n) seis **(6) meses** desde el fallecimiento para entregar la documentación completa. Si no lo hace(n), pierden el derecho. **3. MORA PERMITIDA.** Para reconocer el auxilio, el contrato no puede tener mora mayor a diez **(10)** días al momento de la reclamación, ni haber presentado moras superiores a las permitidas durante la vigencia. Si no se cumple, **EL CONTRATISTA** puede negar el pago. **PARÁGRAFO CUARTO.** Si por algún motivo se cambia el contratante, el que ingrese como nuevo deberá cumplir con todos los requisitos y condiciones de la presente cláusula.

GENERALIDADES DEL SERVICIO EXEQUIAL Y SERVICIOS ADICIONALES

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. MORA Y PAGO DE CUOTAS ATRASADAS: 1. MORA, El pago de las mensualidades por parte de **EL CONTRATANTE**, no podrá presentar mora superior a diez **(10) días**, de lo contrario perderá todo derecho a reclamar los servicios incorporados en el presente contrato. **2. PAGO DE CUOTAS ATRASADAS. EL CONTRATANTE** que registre mora superior a diez **(10) días**, o igual o inferior a noventa **(90) días**, podrá pagar todas las sumas vencidas. Una vez **EL CONTRATANTE** normalice la mora pagando todas las sumas vencidas, se restablecen los derechos a los servicios contratados, esto, sujeto al cumplimiento de los periodos de carencia previstos para cada servicio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: TERMINACIÓN POR MORA. Cuando el atraso en el pago supere noventa **(90) días**, respecto del servicio exequial o de los servicios adicionales, el contrato se dará por terminado por mora. No habrá lugar a devolución de cuotas canceladas. Para volver a contar con los servicios, **EL CONTRATANTE** deberá diligenciar una nueva solicitud de afiliación, sujeta a evaluación, condiciones, tarifas y periodos de carencia vigentes.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: Cuando **EL CONTRATANTE** o sus beneficiarios se encuentren inscritos en dos o más contratos con **EL CONTRATISTA**, tendrán derecho a un solo **SERVICIO EXEQUIAL**, es decir, en ningún caso se pagará varias veces los gastos correspondientes al mismo servicio. Si los dos o más contratos de afiliación fuesen de valor distinto, se pagará los gastos señalados por el contrato de afiliación que escoja **EL CONTRATANTE** o la familia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PRESTACIÓN SUJETA A CAPACIDAD EN EVENTOS EXCEPCIONALES: Ante circunstancias que hagan imposible o irrazonable la prestación de los servicios tales como, caso fortuito o fuerza mayor, epidemias o pandemias, guerra, catástrofes naturales y actos terroristas, **JARDINES DEL RENACER S.A.S.**, no prestará el servicio. Si existen condiciones, podrá hacerlo parcialmente, priorizando conforme a su capacidad logística y/o operativa, disponibilidad de proveedores y a la normativa aplicable (incluida bioseguridad); tales ajustes no constituyen incumplimiento ni generan penalidades. No habrá responsabilidad por perjuicios directos e indirectos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: TRASLADO DE OTRAS EMPRESAS EXEQUIALES: Cuando **EL CONTRATANTE** y sus beneficiarios provengan de otros contratos similares, deben presentar copia del contrato o certificación que demuestra la antigüedad y las personas beneficiarias; y constancia de pagos al día en la anterior empresa exequial. Estos documentos se podrán presentar al momento de la solicitud de la prestación de los servicios contratados en la carátula de solicitud de afiliación, siempre y cuando esto suceda antes de los periodos de carencia. El tiempo transcurrido en la empresa anterior, se tendrá en cuenta para efectos de los periodos de carencia del presente contrato, siempre y cuando sea inferior a los servicios aquí contratados. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Si el servicio exequial es prestado por otra entidad diferente a la dispuesta por **EL CONTRATISTA**, perderá todo derecho a reclamar el servicio exequial.

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO: Los pagos se podrán recaudar en el domicilio de **EL CONTRATANTE**, sin que esto constituya obligación de parte de **EL CONTRATISTA**. Si el asesor de cobranza no efectúa el recaudo, **EL CONTRATANTE** deberá hacer el pago a través de las oficinas y medios de recaudo autorizados por **EL CONTRATISTA** o en las instalaciones que **EL CONTRATISTA** tiene dispuesta para ello. **PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE** renuncia a ser requerido en mora para la obligación del pago de las cuotas pactadas.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: INCREMENTO ANUAL: Acuerdan las partes que este contrato tendrá un incremento cada año en el mes de enero, en el valor de su cuota mensual, conforme acuerden las partes.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: ÁMBITO DE APLICACIÓN: Cuando en la solicitud de afiliación se haya elegido alguno de los siguientes servicios: **1.** Repatriación y/o expatriación. **2.** Servicios exequiales para mascotas, y **3.** Auxilio económico. La prestación de cada servicio se realizará exclusivamente a favor de los beneficiarios expresamente designados para ese servicio en la solicitud de afiliación. **PARÁGRAFO PRIMERO: NO INCLUSIÓN. EL CONTRATANTE** pagador queda excluido de los servicios ofrecidos en este contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La no elección de alguno de estos servicios o la falta de designación de beneficiarios para el mismo, implica que dicho servicio no se encuentra incluido dentro del presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Con fundamento en la **Ley 1581 de 2012**, al firmar este documento autorizo de manera libre, previa, expresa, informada e inequívoca a **EL CONTRATISTA**, como Responsable del Tratamiento, para recolectar, usar, almacenar, actualizar y suprimir mis datos personales conforme a su Política de Tratamiento de Datos Personales y para fines legales, contractuales y comerciales propios de su objeto social; declaro conocer que es facultativo responder preguntas sobre datos sensibles y respecto de menores de edad; que mis derechos como titular consisten en acceder, conocer, actualizar, rectificar y suprimir mis datos y revocar la autorización; que puedo ejercerlos gratuitamente por los canales dispuestos por **EL CONTRATISTA** y al correo **servicioalcliente@jardinesdelrenacer.co** observando su Política; y que **EL CONTRATISTA** garantiza la confidencialidad, seguridad, veracidad, transparencia y circulación restringida de la información y podrá modificar su Política, lo cual será informado y publicado oportunamente en su página web; igualmente declaro que la información suministrada es verídica.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SAGRILAFT: EL CONTRATISTA declara que es una empresa obligada por la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES** a crear y operar un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral (**SAGRILAFT**), de Lavado de Activos, Financiación al Terrorismo, y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (**LA/FT/FPADM**). Como consecuencia, **EL CONTRATISTA**, se obliga a conocer, cumplir y aplicar los estándares establecidos en la política y manual **SAGRILAFT**, y la legislación nacional frente a estos delitos, incluyendo las normas del **Código Penal, Ley 222 de 1995, Ley 526 de 1999, Ley 1121 de 2006, Ley 1186 de 2009, Decreto 1068 de 2015, Decreto 1736 de 2020**, el capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, y la Circular Externa **100-000016 del 24 de diciembre de 2020**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS: EL CONTRATANTE

declara bajo la gravedad de juramento lo siguiente: **1.** Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del contrato o negocio jurídico, es veraz y exacta, por lo que se faculta para efectuar las verificaciones que se requieran. **2.** Que los recursos destinados para la ejecución de este contrato no provienen de ninguna actividad ilícita tipificada en las normas penales colombianas, incluyendo **LA/FT/FPADM**. **3.** Que la totalidad de pagos en ejecución de la relación contractual, son efectuados en forma directa y con recursos propios y no a través, ni con recursos de terceros. **4.** Que conoce, y acepta que **JARDINES DEL RENACER S.A.S.**, está en la obligación legal de solicitar las aclaraciones que estime pertinentes con el fin de adelantar su proceso de conocimiento de contrapartes incluyendo la debida diligencia y debida diligencia intensificada, evento en el cual se suministrará la documentación que se requiera.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: Las partes acuerdan expresamente que algunos cambios menores al contrato, como ajustes operativos, administrativos o exigidos por la ley, podrán ser informados al usuario por escrito o por medios electrónicos, y que, solo en estos casos, si el usuario no manifiesta su oposición dentro de los diez **(10) días** hábiles siguientes a la notificación, dichos cambios se entenderán aceptados.

Este contrato sustituye e invalida en su totalidad todo contrato anterior, en consecuencia, éste será el único contrato valido.

EL CONTRATANTE con su firma certifica que ha leído, entiende y acepta la totalidad del contrato, como además que la información contenida en este es cierta y veraz.